

조문별 개정이유서

◇ 행정규칙명

- 국립환경과학원 연구윤리에 관한 규정

◇ 개정 이유

- 상위법령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 폐지되고 「국가연구개발혁신법」이 제정됨에 따라 인용 조문 등에 변경된 내용 반영
- 「국가연구개발수행자를 위한 연구 윤리필독서」(한국연구재단)에 따라 조사절차보완
- 「법령입안심사기준」(법제처)에 따라 정의의 표기방식 등을 보완하고, 「법령정비기준」(법제처)에 따라 자구수정
- 「국립환경과학원 연구과제관리 규정」에서 정하는 과제의 구분에 따라 대상기관을 지칭하는 용어 수정 및 제보처 처리자 통일 등
- 재검토기한 만료에 따라 재설정(3년 범위로 설정)

◇ 개정 내용

- 종전의 인용조문 "「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」"과 같은법 시행규칙을 "「국가연구개발혁신법」"과 같은법 시행령 및 "「국립환경과학원 연구과제 관리규정」"으로 수정(안 제1조, 제3조)

○ 연구부정행위의 범위를 "「국가연구개발혁신법 시행령」" 제56조에 따라 보완

기존	수정
제3조(연구부정행위의 범위)	제3조(연구부정행위의 범위)
1. “위조”는 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성과를 허위로 만들어 내는 행위	1. “위조”란 존재하지 않는 연구개발 자료나 연구개발성과를 거짓으로 만들거나 기록 또는 보고하는 행위를 말한다.
2. “변조”는 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성과를 인위적으로 변형 또는 삭제하는 행위	2. “변조”란 연구시설·장비, 연구재료 및 연구개발과정을 인위적으로 조작하거나 연구개발자료 및 연구개발성과를 임의로 변형·추가·삭제함으로써 연구개발 수행의 내용 또는 결과를 왜곡하는 행위를 말한다.
3. “표절”은 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성과를 적절한 인용 없이 사용하는 행위	3. “표절”이란 일반적인 지식이 아닌 연구자 자신 또는 다른 사람의 연구개발자료 또는 연구개발성과를 적절한 출처의 표시 없이 연구자 자신의 연구개발자료 또는 연구개발성과에 사용하는 행위를 말한다.
4. “부당한 논문저자 표시”는 연구자 자신 또는 타인의 연구개발 자료나 연구개발성과에 대하여 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 이유 없이 논문저자 자격을 부여하지 않거나, 과학적·기술적 공헌 또는 기여를 하지 않은 자에게 논문저자 자격을 부여하는 행위	4. “부당한 저자 표시”란 연구개발과제 수행의 내용 또는 결과에 대하여 공헌 또는 기여를 한 사람에게 정당한 사유 없이 저자의 자격을 부여하지 않거나 공헌 또는 기여를 하지 않은 사람에게 정당한 사유 없이 저자의 자격을 부여하는 행위를 말한다.

- “ 「국가연구개발수행자를 위한 연구 윤리필독서」 ”에 따른 절차 수정(안 제11조, 제12조)

기존	수정
제12조 (연구부정행위 검증 절차 및 기간)① 원장이 연구부정행위를 검증하고자 할 때에는 예비조사, 본조사 및 결과통보의 절차를 거쳐야 한다. 다만, 원장이 연구부정행위에 대한 충분한 혐의를 인지하였을 경우에는 예비조사를 생략할 수 있으며, 예비조사 과정에서 조사대상자가 연구부정사실을 모두 인정하여 사실이 확인된 경우에는 본조사를 실시하지 않는다.	제11조 (연구부정행위 검증 절차 및 기간) ① 원장이 연구부정행위를 검증하고자 할 때에는 예비조사, 본조사 및 결과통보의 절차를 거쳐야 한다.
제13조(예비조사) ④ 원장은 예비조사가 종료된 날로부터 10일 이내에 제보자에게 예비조사 결과를 문서로 통보하여야 하며, 본조사를 실시하지 않기로 결정한 경우에는 이에 대한 구체적인 사유를 포함하여야 한다. 단, 익명제보의 경우는 그러하지 않는다.	제12조(예비조사) ④ 원장은 예비조사가 종료된 날로부터 10일 이내에 제보자에게 예비조사 결과를 문서로 통보하여야 하며, 다만, 익명제보의 경우는 그러하지 않는다.
⑤ 2. 제보내용이 구체성과 명확성을 갖추어 본조사를 실시할 필요성이 있는지 여부	⑤ 2. 제보내용이 구체성과 명확성을 갖추었는지 여부

- 정의의 표기방식을 “ 「법령입안심사기준」 ”에 따라 보완(안 제9조, 제9조, 제10조)

기존	수정
“○○”는	“○○”란 ~을 말한다.

- 「법령정비기준」의 권고에 따른 자구 수정(안 제6조, 제9조, 제13조, 제15조)

기존	수정
단	다만

- 종전 “수탁기관”으로 표기되어, 과학원이 외부기관으로 부터 수탁받아 수행하는 연구과 혼동되던 것을 “「국립환경과학원 연구과제 관리규정」”에서 정하는 용어인 “용역수행기관”으로 수정(안 제2조, 제6조, 제12조)

기존	수정
수탁기관	용역사업 수행기관

- 제보처와 처리자를 동일하게 수정(안 제8조, 제9조)

기존	수정
제보처: 연구전략기획과장, 보호주체: 원장	제보처: 연구전략기획과장 보호주체: 연구전략기획과장

- 상위규정에서 정하는 제재처분 내용을 따르도록 수정(안 제23조)

기존	수정
조사결과가 연구부정행위로 판정된 경우, 원장은 조사위원회 건의사항을 반영하여 다음 각 호의 제재조치를 취할 수 있다. 1. 연구부정행위 관련 연구과제 수행 중단 2. 연구에 소요된 비용환수(직접 수행연구비, 연구용역비 등) 및 계약의 해지 3. 향후 일정기간 동안 연구 참여 배제 4. 공무원 징계령 및 국립환경과학원 인사관리 규정에 따른 징계조치 5. 그 밖의 연구부정행위의 규모·범위 등을 고려한 별도의 조치사항	조사결과가 연구부정행위로 판정된 경우, 원장은 조사위원회 건의 사항을 반영하여 상위규정에서 정하는 제재조치를 취할 수 있다.